

1500329-49.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Comarca: Piquete

Foro: Foro de Piquete

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS.TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 10021653000000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piquete

Foro de Piquete

Vara Única

Rua Professora Maria de Lourdes Brito Vilar, Piquete - SP - cep 12620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500329-49.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500329-49.2022.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAUA SAMIR XAVIER FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de CAUÃ SAMIR XAVIER FERREIRA, porque, nas condições de tempo, hora e lugar descritas na denúncia, trazia com ele 32 porções de cocaína e 47 porções de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O processo seguiu regularmente os seus termos.

A fls. 159/161 fora decretada a prisão preventiva do acusado. Concedido Habeas Corpus a fls. 186/192. Fixadas medida cautelares diversas da prisão a fls. 193, por determinação superior. Notificado e citado, apresentou defesa prévia a fls. 231/232. A denúncia foi recebida a fl. 235. Laudo toxicológico a fls. 246/148. Realizada audiência de instrução o réu foi interrogado, assim como foram ouvidas as testemunhas.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, pugnando pela fixação pelo regime inicial fechado, além de perdimento dos bens e dinheiro apreendidos, pois oriundos do crime de tráfico. Fez, ainda, considerações sobre a pena tendo em vista a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos.

A defesa do acusado, por sua vez, requereu a absolvição dele alegando a falta de provas, tendo em vista que há, apenas, a palavra dos policiais. Disse, ainda, que o

acusado está procurando obter meios lícitos para a sua sobrevivência. Concluiu que a testemunha Patrícia "se confundiu" pois o dinheiro que disse que seu primo devia foi levantado para realização da festa da filha dele.

Relatei.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido acusatório é procedentes.

A materialidade delitiva do crime de tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 17), fotografias (fls. 18/24), laudo químico toxicológico (fls. 246/248) e pela prova oral colhida.

Quanto a autoria delitiva a prova oral é suficiente para demonstração.

Em seu interrogatório extrajudicial o acusado (fl. 10) o acusado negou os fatos e disse que está sendo "forjado" pelo policial militar Fabio Rian, que dizia, desde quando era adolescente, que iria "pega-lo". Disse não ser traficante e que o celular e o dinheiro lhe pertenciam, este último lhe foi dado por sua mãe.

Interrogado em juízo continuou a negar os fatos. Disse que não havia confessado para sua tia que devia drogas. Disse que apenas devia dinheiro, mas não disse para quem. Pediu dinheiro emprestado para pagar a festa de sua filha de um ano. Pediu cerca de R\$ 1.200,00 para Gabriel, que é cunhado de sua irmã. Não sabe o sobrenome dele. Não estava trabalhando à época. Atualmente fez curso e trabalha como eletricitista. No dia dos fatos sua mãe lhe deu R\$ 50,00 para pegar a segunda via da certidão de nascimento. Foi a casa de Patrícia e após ao banco. Depois passou em um padaria e comprou duas coxinhas e uma coca, por R\$ 9,00. Quando estava indo para casa foi preso. Os policiais disseram que a droga era dele, mas não era. Nada tem contra os policiais.

A testemunha Fabio Rian Gonçalves Júlio, Policial Militar, declarou que no dia dos fatos estava fazendo patrulhamento de rotina quando avistou o acusado. Ao perceber a aproximação da viatura ele dispensou uma sacola. Feita a abordagem com ele foi encontrado um celular, além de R\$ 60,00 em dinheiro. Dentro da sacola dispensada havia 47 porções de cocaína, em forma de terço, assim como 30 porções de cocaína em pinos laranja e 02 pinos na cor roxa. O acusado nada disse. Há diversas denúncias de que ele está praticando o tráfico de drogas na cidade. Já o abordou outras vezes, mas não localizou drogas com ele nas outras oportunidades.

A testemunha Fabiano Pereira de Andrade, também Policial Militar, declarou no mesmo sentido, afirmando ter visto o acusado dispensar a sacola e saber que há informações do envolvimento dele com a venda de drogas nessa cidade. Teve conhecimento de uma "denúncia" de que estaria traficando e envolvido com pessoas que praticam o tráfico.

Em solo policial a testemunha Patrícia Nogueira da Silva disse que é prima do acusado, o qual lhe disse, na manhã do dia em que foi preso, que estava devendo R\$ 1.750,00 a um traficante, relativo a drogas, e precisava pagar. Ela ofereceu dar o dinheiro para pagar a dívida para que ele pudesse sair do "mundo crime".

A testemunha comum Patrícia Nogueira da Silva declarou que não disse na delegacia que seu primo não estava traficando drogas, pois foi com ele ao banco para ver dados de um processo que ele tem para levantar o dinheiro. Tem que ter o número do processo para ver como faz para levantar o dinheiro. Ele disse que devia mil e setecentos reais a uma pessoa, mas não disse que era traficante. Não leu seu depoimento porque estava muito nervosa. Sabe que ele era usuário de drogas. No dia dos fatos a mãe dele deu R\$ 50,00 para tirar a segunda via da certidão de nascimento. Ele pegou o dinheiro emprestado para fazer uma festa. Ele fez a festa. Esse é o teor da prova oral colhida.

Pois bem.

Com a devida vênia à versão trazida pela defesa, a traficância é iniludível.

Os policiais foram categóricos ao afirmar que viram o acusado, em plena luz do dia, dispensando a sacola com as drogas. Além disso, em solo policial a prima dele confirmou que ele estava vendendo drogas para pagar uma dívida que tinha com um traficante.

De se salientar, por oportuno e para que se evite futura alegação de invalidade de tais depoimentos, que, em caso de tóxicos, a jurisprudência é pacífica em admitir o depoimento de policiais. Nesse sentido: APELAÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA

ENTORPECENTE. RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA POSTULANDO A INVERSÃO DO JULGADO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS SOB O ARGUMENTO DA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS. TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 1002165300000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PENAS MÍNIMAS. TRÁFICO EXERCIDO PRÓXIMO A ESCOLA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART 33, § 40, DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL FECHADO NECESSÁRIO. APELO IMPROVIDO. TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 1200734300000000 SP. JULGAMENTO: 31/07/2008. EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL - ENTORPECENTE - TRÁFICO - CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - PREQUESTIONAMENTO REJEITADO - PROVA SUFICIENTE PARA VALIDAR A CONDENAÇÃO - NÃO-PROVIMENTO. TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL: ACR 1527 MS 2004.001527-5. JULGAMENTO: 24/03/2004. (g.n.). APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - DELAÇÃO DE ADQUIRENTE - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO - IMPOSSIBILIDADE - LAUDO PSIQUIÁTRICO QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO - FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE - RECURSO IMPROVIDO. TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 2673 MS 2004.002673-0. JULGAMENTO: 17/08/2004 (g.n.). Aliás, não se mostra crível a versão de que os policiais militares tenham "plantado" as drogas a fim de "forjar" o flagrante do acusado. Além da versão unilateral do próprio acusado, que não trouxe qualquer elemento probatório mínimo apto a gerar dúvida - o que seria simples, a bem da verdade - não se mostra verossímil que os policiais tenham assim agido "doando" ao acusado quase R\$ 1.000,00 em drogas (R\$ 10,00 cada porção), além de R\$ 60,00 em espécie. Como é cediço, são as circunstâncias que evidenciam o crime de tráfico, não a quantidade isoladamente considerada. Além disso, o fato de ele ser usuário, como alega ser, não obsta o reconhecimento de que também estava traficando. Isso porque as condutas de usar e traficar são fungíveis. Uma não exclui a outra e, conforme se verificou nos autos, as circunstâncias concretas apontam para a finalidade comercial do entorpecente apreendido com ele. Neste sentido são as reiteradas decisões da E. Corte Bandeirante. TRÁFICO DE ENTORPECENTES Pedido de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, alegando não ter ficado comprovada a traficância IMPOSSIBILIDADE Presentes a autoria e a materialidade - Reconhecimento do tráfico pelas circunstâncias da ocorrência - Usuário também pode ser traficante Existência de denúncia anônima apontando o apelante como traficante no local Recurso não provido. TJ-SP - Apelação: APL 00035460920128260369 SP 0003546-09.2012.8.26.0369. Julgamento: 19/08/2014 (g.n.). TRÁFICO DE ENTORPECENTES Impetração visando a absolvição pela fragilidade probatória Pedido final de desclassificação ou substituição da pena IMPOSSIBILIDADE Presentes a autoria e a materialidade - Reconhecimento do tráfico pelas circunstâncias da ocorrência - Usuário também pode ser traficante Guardas civis que visualizaram o momento em que o apelante jogou as drogas ao chão Inviável o aumento da redução e a substituição da pena - Recurso não provido. TJ-SP - Apelação: APL 00000372620128260125 SP 0000037-26.2012.8.26.0125. Julgamento: 12/08/2014 (g.n.). Anote-se que é totalmente inverossímil, e desprovido de qualquer elemento de prova, por mínimo que seja, que o acusado estivesse devendo dinheiro (cerca de R\$ 1.200,00) para um tal de Gabriel, que ele sequer sabe dizer o nome completo e que sequer se deu ao trabalho de trazer em juízo para confirmar essa versão. Por outro lado, em solo policial a prima Patrícia foi categórica ao afirmar a existência de dívida pretérita, de relevante valor econômico, já que supera substancialmente o salário mínimo nacional (R\$ 1.750,00) relativa a drogas, o que evidencia que o envolvimento do acusado com as drogas e o mundo criminoso não é uma novidade em sua vida.

O que ela disse em juízo não merece qualquer crédito. Primeiro porque alterou completamente seu depoimento. Para mais, quis fazer crer que o primo disse ter pedido dinheiro emprestado, mas "não quis dizer de quem", o que é bem diferente de "dever para o traficante" e "dar o dinheiro a ele para que ele saísse do mundo do crime". Ora, se era realmente para a festa da filha – anotando-se que não há nos autos sequer um foto de tal evento que custou R\$ 1.200,00 ao acusado, pessoa desempregada e ociosa – por qual razão seria "secreto" o autor do empréstimo e o acusado se limitou a trazer apenas sua palavra sem compromisso com a verdade?

Assim, é evidente que o acusado estava no local dos fatos para traficar.

Em se tratando de pessoa ociosa, com 18 anos de idade, sem renda fixa, o valor da dívida, a quantidade e variedade de drogas com ele encontrados estão a demonstrar a mercancia é a forma encontrada pelo acusado para obter renda.

Deste modo, cotejando os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial com as provas carreadas aos autos durante a instrução, conclui-se que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, o réu trazia com ele o entorpecente apreendido e devidamente descrito na peça acusatória, com finalidade de venda. Conduta que se amolda ao tipo penal incriminador previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Caracterizado o delito em apreço, passo às dosimetrias das penas necessária e suficientes para a reprovação e prevenção do crime, nos moldes do sistema trifásico previsto no Título V, Capítulo III, do Código Penal em conjunto com as circunstâncias judiciais especiais previstas no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

No que concerne ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quanto à primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais especiais e preponderantes não são neutras. Isso porque havia relevante quantidade de drogas com ele, é dizer, 79 porções, sendo 47 delas de crack, substância esta de extrema nocividade.

Quanto as circunstâncias judiciais comuns há neutralidade.

Majoro a pena base, portanto, em 1/5. Assim, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Estabelecida a pena-base, passo à segunda fase da individualização da pena, observados os limites máximo e mínimo. Não há agravantes a serem consideradas.

Porém, de se reconhecer a menoridade relativa. Assim, minoro a pena, nesta fase intermediária, em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Por fim, na terceira fase da dosimetria penal não é caso de aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da citada lei. Isso porque o acusado não preenche os requisitos legais. As circunstâncias de fato (delação inqualificada, quantia elevada de drogas, de naturezas diversas, inclusive crack, que somavam, com o dinheiro, mais de R\$ 800,00 – considerada a diminuta cidade de Piquete, cuja renda média gira em torno de um salário mínimo) em adição à dívida pretérita com entorpecentes ) indicam que o acusado habitualmente pratica a mercancia de drogas, tanto é que goza da confiança no meio criminoso, possuindo fornecedores e credores, a ponto de obter tamanha quantidade de entorpecentes, sendo um jovem de 18 anos. Ensina a doutrina que o terceiro requisito para a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, é que o agente não se dedique às atividades criminosas, o que significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado em sua vida. Por isso, se restar evidenciado que o acusado faz parte de associação voltada para o tráfico de drogas ou é um dos integrantes de determinada associação, não ser possível a incidência da minorante do art. 33, §4º, ao crime de tráfico de drogas por ele praticado.

Assim, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, cujo valor unitário será de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1º do CP), em atenção à situação econômica do réu (art. 60, caput do CP), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (art. 49, § 2º do CP).

A pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida no regime fechado, tendo em vista que regime menos severo não será apto a permitir que a sanção ora imposta atinja sua finalidade. Outrossim, as circunstâncias judiciais já consignadas lhe são desfavoráveis.

Enfim, não é razoável que se trate com tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que, diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta penal deve ser minimamente representativa.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR CAUÃ SAMIR XAVIER FERREIRA à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, fixados no mínimo legal, considerada a data do fato, por ter praticado o crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Poderá recorrer em liberdade tendo em vista a ausência de informações que apontem a necessidade de cautela.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena de multa ou pena restritiva de direitos em razão do réu não preencher os requisitos necessários para tanto.

Impossível operar a detração penal em razão da invencível ausência de informações a respeito do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, o que poderá ser feito no juízo das execuções criminais.

Decreto o perdimento dos objetos apreendidos, tendo em vista a não demonstração de sua origem lícita (celulares e dinheiro).

Em face da condenação, arcará Thiago com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a" da Lei Estadual 11.608/2003, observada a gratuidade, que lhe defiro.

Oficie-se à Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD.

Proceda-se com a destruição das drogas apreendidas, caso ainda não tenham sido realizada a providência, conforme Lei 12.961/14.

Oportunamente, com o trânsito e julgado, intime-se pessoalmente o acusado para efetuar o recolhimento da multa, no prazo de dez dias, sob pena de execução.

Após, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, nada mais havendo a ser tratado, regularize-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Piquete, 07 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA